

0031206-57.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... os fatos, o acusado cometeu delito de tráfico e por ele foi condenado (com trânsito em julgado), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado (fls. 262/264).

Pelo mesmo documento, forçoso convir que o acusado cumpre, atualmente, a reprimenda em regime semiaberto.

Portanto, para além da necessidade de ressocializar, não atingida com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0031206-57.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0031206-57.2016.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 24134/2016 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HANDRIK RAMON DOS SANTOS DA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Handrik Ramos dos Santos da Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180 "caput" do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 22h00, na Rua Consuelo Carvalho, quadra 03, Bairro Jardim Tangarás, nesta cidade de Bauru-SP, conduzia, em proveito próprio, o veículo HONDA/CBX 250 Twister, de placa DNC1857, que sabia ser produto de crime, mais precisamente de um furto ocorrido em 19/10/2016, em prejuízo da vítima Joel Vicente de Lima.

Boletins de ocorrência (fls. 23/27 e 41/42), auto de exibição/apreensão (fls. 28), auto de depósito (fls. 29/30), auto de avaliação indireta (fls. 44), relatório policial final (fls. 45/46).

Pelo crime, foi o réu em flagrante.

Por meio da decisão de fls. 103 foi relaxada a prisão em flagrante e foi determinada a soltura do acusado.

Pela decisão de fls. 120, foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu.

Às fls. 136, ocorreu a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP.

O réu foi citado (fls. 228), sendo revogada a suspensão do feito (fls. 229).

Às fls. 235, foi ofertada resposta à acusação.

A decisão de fls. 240/241 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 268/270 foi ouvida a testemunha de acusação/defesa PM Jorge Arantes de Souza Júnior e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 278/287 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo reconhecimento da personalidade transviada, valorando-se a menoridade relativa, com a fixação do regime inicial aberto.

Já a Defensoria às fls. 294/295 pleiteou pela absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa ou a fixação da pena no mínimo, com a substituição da privativa por restritivas, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de receptação está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 23/27 e 41/42), auto de exibição/apreensão (fls. 28), auto de depósito (fls. 29/30), auto de avaliação indireta (fls. 44), relatório policial final (fls. 45/46).

A autoria em relação ao citado crime patrimonial, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Jorge Arantes de Souza Júnior, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disse que receberam a informação de que uma motocicleta teria sido furtada na cidade de Boracéia e estaria no bairro Jardim Tangarás, em Bauru. Afirmou que, em patrulhamento pelo local, se depararam com o referido motociclo. Informou que o réu se aproximou com um galão de gasolina, dizendo que estava abastecendo a moto e que havia conseguido o bem com outra pessoa, na cidade de Pederneiras. Não se recordou do valor que o acusado informou ter pago pela moto.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Já o acusado Handrik Ramos dos Santos da Costa, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que adquiriu a moto, mas alegou que a comprou como "de leilão", não sabendo se tratar de produto de furto. Afirmou que, no caminho para Bauru, a gasolina acabou, sendo que, quando parou para abastecer, foi abordado pelos policiais. Esclareceu que não é habilitado para conduzir motocicleta.

Mencionou que a moto não possuía documento.

A versão do acusado não convence.

Com efeito, primeiramente, o réu jamais delineou em quais condições a moto teria sido adquirida no alegado 'leilão'.

Por isso, sabia que o objeto era advindo de ilícito.

Até porque, a partir do momento em que os bens estavam com o acusado, e nessa condição foram apreendidos, caberia a ele elucidar a procedência, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA.

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

Tampouco é possível a desclassificação para o delito culposos.

Restou delineado que a moto não tinha documentos, e, nem sequer, o acusado era habilitado para pilotá-la.

Portanto, não é possível acreditar que foi ele somente "imprudente".

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 180 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 262/264).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, presente a atenuante da menoridade relativa, sem efeito na reprimenda, nos moldes da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" §3º do Código Penal. De outro lado, no caso concreto, as restritivas seriam insuficientes. Com efeito, após os fatos, o acusado cometeu delito de tráfico e por ele foi condenado (com trânsito em julgado), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado (fls. 262/264). Pelo mesmo documento, forçoso convir que o acusado cumpre, atualmente, a reprimenda em regime semiaberto. Portanto, para além da necessidade de ressocializar, não atingida com o cometimento do crime posterior, há a impossibilidade fática de cumprimento simultâneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu HANDRIK RAMOS DOS SANTOS COSTA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180 "caput" do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição deve permanecer.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA